



RESOLUCIÓN 418-2026/ILN-CPC

AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA NORTE (COMISIÓN)
DENUNCIANTE : DEDICACIÓN DANIEL GAMARRA MATA (SEÑOR GAMARRA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (BCP)¹
MATERIAS : CONFIDENCIALIDAD
PRESCRIPCIÓN
DEBER DE IDONEIDAD
METODOS COMERCIALES COERCITIVOS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
MEDIDA CORRECTIVA
PAGO DE COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO
INCRIPCIÓN EN EL SIR
ACTIVIDADES : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

SANCIÓN:

- **Multa de 11,60 UIT, por infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.**

Los Olivos, 8 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Por Resolución 1 del 4 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (Secretaría Técnica), admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Gamarra contra BCP, el 18 de febrero de 2025², por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Código), en los siguientes términos:

«PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 18 de febrero de 2025, presentada por el señor Dedicación Daniel Gamarra Mata contra el Banco de Crédito del Perú por presuntas infracciones al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el denunciado:

- (i) **Habría atribuido indebidamente al denunciante una cuenta bancaria N° 191*****4004, el cual no solicitó.**
- (ii) **Habría atribuido indebidamente al denunciante una cuenta Yape, el cual no solicitó.**

¹ RUC 20100047218.

² Cabe precisar que la referida denuncia fue remitida a este despacho el 6 de marzo de 2025, mediante Memorándum 287-2025-ILN-PS0/INDECOPI.



- (iii) **No habría aplicado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen operaciones de acuerdo al Cuadro 1, las cuales fueron cargadas en la Cuenta de Ahorros N° 1919*****2023 de titularidad del denunciante:**

Cuadro 1

N°	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
1	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
2	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 000,00
3	03-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
4	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
5	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
6	03-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
7	13-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 076,00

(...)» (sic)

(Énfasis y subrayado agregado).

2. Por Oficio 00016-2025-ILN-CPC/INDECOPI del 29 de mayo de 2025, la Secretaría Técnica efectuó un requerimiento de información a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con respecto a los alcances e interpretación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (Sistema de monitoreo).
3. Por Oficio 33140-2025-SBS del 24 de junio de 2025, la SBS brindó respuesta al requerimiento de información efectuado por esta Secretaría Técnica mediante Oficio 00016-2025-ILN-CPC/INDECOPI.

Descargos

4. El 27 de noviembre de 2025, BCP presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:
 - (i) El denunciante carece de interés para obrar, en la medida que las operaciones bancarias cuestionadas se constituyen en transferencias a cuentas propias, no habiéndose vulnerado algún derecho en el marco de la relación de consumo, *“toda vez que el monto cuestionado nunca salió de su patrimonio”*.
 - (ii) El 23 de noviembre de 2023, solo se efectuó una operación bancaria de S/ 5 000,00, y no dos (2) operaciones como ha sido imputado.
 - (iii) El propio denunciante facilitó la ejecución de las operaciones cuestionadas, al no dar aviso de manera inmediata sobre el robo del que había sido víctima, así como proceder con los bloqueos respectivos (celular y tarjetas afiliadas). Por ende, el cliente incumplió con su deber de cuidado.
 - (iv) Sobre la atribución indebida de la Cuenta Bancaria 191-*****-4004, debe considerarse que la apertura de la referida cuenta se dio el 26 de octubre de 2016; por lo que, a la fecha de interposición de la denuncia, se encuentra prescrita la potestad sancionadora de la administración.

Respecto a la imputación (i)



- (v) La referida cuenta bancaria fue aperturada con los datos personales del denunciante, consignándose la dirección física que consta en su DNI.

Respecto a la imputación (ii)

- (vi) El denunciante solo ha acreditado la existencia de dos (2) cuentas de ahorros: (i) 1919-*****-2023; y (ii) 191-*****-0-04.
- (vii) Es decir, no existe evidencia de que se haya atribuido al denunciante una cuenta Yape.

Respecto a la imputación (iii)

- (viii) En un escrito posterior se presentará los medios de prueba y sustentos que acreditan la validez de las operaciones y demostrar que las mismas no configuraron patrón de fraude (sistema de monitoreo).
- (ix) Solicitan la suspensión del procedimiento, a efectos de que se requiera a la SBS un informe técnico respecto a la interpretación del artículo 17 de la Resolución SBS 6523-2023, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (Sistema de monitoreo).

Informe Final de Instrucción

5. Por Resolución 4 del 19 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción 801-2025/ILN-CPC del 19 de diciembre de 2025 y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de observaciones.
6. El 31 de diciembre de 2025, BCP formuló observaciones contra el informe final de instrucción, reiterando sus argumentos y añadiendo lo siguiente:
- (i) Adjunta el contrato de la Cuenta Bancaria 191-*****-4004, en donde se consigna la firma del denunciante; por ende, se acredita que, desde el 26 de octubre de 2026, el denunciante aceptó y tenía conocimiento de la atribución del referido producto financiero.
- (ii) Las operaciones cuestionadas fueron realizadas a través de la Banca Móvil.
- (iii) Adjunta los reportes que acreditan la afiliación del denunciante a la Banca Móvil.
- (iv) Adjunta los "Reporte de Operaciones Banca Móvil", en virtud de los cuales se acredita la validez de las operaciones.
- (v) Respecto al patrón de consumo, solicita considerar que la primera operación de S/ 5 000,00 fue la primera operación realizada por el denunciante desde su cuenta bancaria; por lo que, no puede ser calificada como inusual, y las



siguientes operaciones se encontraron dentro del nuevo patrón de consumo generado.

- (vi) Asimismo, debe acotarse que las operaciones no exceden el límite transaccional del canal virtual, en tanto las transferencias a cuentas propias por medio de Banca Móvil no cuentan con un límite diario, ni por operación.
7. Cabe precisar que el denunciado adjuntó como medios probatorios, entre otros, los estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros 191-*****-0-23 (*“ANEXO 4C-Estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros N° 191-*****-0-23”*).
8. El señor Gamarra no presentó observaciones.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

Sobre la imputación de cargos

9. El artículo 156 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), dispone que la tipificación corresponde a la autoridad competente que conoce de la denuncia, aun cuando la norma aplicable no haya sido invocada o fuera errónea la cita legal, adoptando medidas oportunas para la eliminación de cualquier irregularidad³.
10. Mediante **Resolución 1** del 4 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó contra BCP las siguientes conductas infractoras:

«PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 18 de febrero de 2025, presentada por el señor Dedicación Daniel Gamarra Mata contra el Banco de Crédito del Perú por presuntas infracciones al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el denunciado:

- (i) *Habría atribuido indebidamente al denunciante una cuenta bancaria N° 191*****4004, el cual no solicitó.*
- (ii) *Habría atribuido indebidamente al denunciante una cuenta Yape, el cual no solicitó.(...)» (sic)*

(Énfasis y subrayado agregado)

11. Respecto a las imputaciones (i) y (ii), se aprecia que las referidas conductas han sido tipificadas como presuntas infracciones al deber general de idoneidad (artículo 19 del Código); sin embargo, dada la naturaleza de la infracción, y en aplicación al principio

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 156.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.



de la especialidad, dicha conducta debe ser evaluada como presunta infracción a la prohibición de adoptar métodos comerciales coercitivos, en lo que respecta al hecho de obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente, tipificado en el artículo 56.1, inciso b), del Código⁴.

12. Sin perjuicio de lo mencionado, en aplicación del artículo 227 del TUO de la LPAG⁵ y del Principio de Eficacia establecido en el numeral 1.10 del artículo IV de la referida norma⁶, con la referida precisión no se evidencia vulneración al debido procedimiento, teniendo en cuenta que las conductas imputadas son las mismas y que, a lo largo del procedimiento, el denunciado ha tenido la oportunidad de ejercer válidamente su derecho de defensa, así como que obran en el expediente elementos suficientes para emitir un pronunciamiento respecto de la cuestión controvertida, corresponde que esta Comisión evalúe y se pronuncie sobre las conductas imputadas considerando la precisión efectuada en el párrafo precedente.

Sobre la solicitud de suspensión de procedimiento

13. En el presente procedimiento, BCP solicitó la suspensión de procedimiento a efectos de que este despacho requiera a la SBS la entrega de un informe técnico que brinde detalles y/o los alcances interpretativos del artículo 17 de la Resolución SBS 6523-2023, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, en lo que respecta al sistema de monitoreo.
14. Sobre el particular, y conforme a lo detallado en los antecedentes, se advierte que, la autoridad administrativa —a través del Oficio 00016-2025-ILN-CPC/INDECOPI del

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 56°.- Métodos comerciales coercitivos

56.1 De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden:

(...)

b. Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa. (...)

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 227.- Resolución

227.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimaré las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.



29 de mayo de 2025— agotó las gestiones a fin de contar con un (1) informe emitido por la SBS en donde se atiendan consultas referentes a la aplicación del sistema de monitoreo por parte de las empresas del sistema financiero, ante la ocurrencia de operaciones bancarias no reconocidas.

15. En virtud de ello, mediante Oficio 33140-2025-SBS del 24 de junio de 2025, la SBS proporcionó la información requerida por este despacho, dando alcances referentes a la aplicación del sistema de monitoreo, aspectos que serán considerados en el presente caso para un mejor resolver, en los aspectos que le sean aplicables.
16. Por consiguiente, a la fecha, y considerando las modificaciones efectuadas al artículo 17 de la Resolución SBS 6523-2023, carece de objeto proceder con la suspensión del presente procedimiento, en la medida que se cuenta con un pronunciamiento emitido por la SBS, debiéndose continuar con el procedimiento a efectos de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Sobre la confidencialidad de la información

17. El artículo 6 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁷, establece que la información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información.
18. Asimismo, la Directiva 1-2008/TRI-INDECOPI, sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos Seguidos por los Órganos Funcionales del Indecopi (Directiva de Confidencialidad) desarrolla y reglamenta el procedimiento para otorgar un tratamiento confidencial a la información presentada en el marco de los procedimientos que se tramitan ante los órganos funcionales del Indecopi y garantizar la reserva de dicha información⁸.

⁷

DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI.

Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio.

⁸

DIRECTIVA 1-2008/TRI-INDECOPI – DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI

1. Ámbito de aplicación y responsabilidad. La presente Directiva establece los procedimientos a seguir para el otorgamiento de tratamiento confidencial a la información presentada en el marco de los procedimientos que se tramitan ante los órganos funcionales del INDECOPI y garantizar la reserva de la información declarada confidencial.

19. Al respecto, los incisos a) y b) del numeral 2.1. del artículo 2 de la referida norma, establece que pueden declararse confidencial la información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar de las partes involucradas en un procedimiento y la información proveniente de terceras personas ajenas al procedimiento de investigación, cuya divulgación sin previa autorización podría ocasionar perjuicios a alguna de las partes⁹.
20. La Directiva de Confidencialidad, además, dispone que, para declarar la confidencialidad, la autoridad competente debe evaluar los siguientes factores: (i) la pertinencia de la información para la evaluación o resolución de la materia controvertida en el procedimiento; (ii) si dicha información ha sido divulgada lícitamente, pues solo podrá declararse confidencial aquella información que se ha mantenido reservada; y, (iii) la afectación que la divulgación de la información podría causarle a su poseedor, siendo que la carga de la prueba recaerá sobre el potencial afectado¹⁰.
21. Asimismo, en caso se declaré la reserva y confidencialidad de la información solicitada, deberá considerar lo dispuesto en los artículos 5.11 y 5.12 de la Directiva¹¹.

⁹ **DIRECTIVA 1-2008/TRI-INDECOPI – DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI**
V. DISPOSICIONES GENERALES. –

(..)

2. Información confidencial.

(...)

Puede también declararse confidencial aquella información que sea considerada reservada o confidencial por Ley. Entre éstas:

a) La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar de las partes involucradas en un procedimiento. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal.

Se consideran datos sensibles los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

b) Información proveniente de terceras personas ajenas al procedimiento de investigación, cuya divulgación sin previa autorización podría ocasionar perjuicios a alguna de las partes.

¹⁰ **DIRECTIVA 1-2008/TRI-INDECOPI – DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI**
V. DISPOSICIONES GENERALES. –

(..) 3.3. Al resolver respecto de la confidencialidad de la información, la autoridad competente deberá motivar su determinación al respecto, considerando: a) La pertinencia de la información para la evaluación o resolución de la materia controvertida en el procedimiento. b) La no divulgación lícita previa de la información pues sólo podrá considerarse confidencial aquella información que haya sido mantenida con cuidado o celo dentro del propio ámbito de conocimiento, incluso evitando haber estado disponible de alguna forma para terceros. No se considerará confidencial la información hecha pública por mandato legal o voluntariamente para generar transparencia en el mercado, ni aquella entregada previamente a entidades u organismos responsables para su divulgación. c) La afectación que podría causar la divulgación de la información a su poseedor. La carga de la prueba recaerá sobre el potencial afectado.

¹¹ **DIRECTIVA 1-2008/TRI-INDECOPI – DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI, MODIFICADA POR DIRECTIVA 003-2022/TRI-INDECOPI.**

5.11 En caso de que el titular de la información previamente declarada confidencial presente de manera posterior un nuevo escrito o documento que contenga la misma información deberá adjuntar una “versión confidencial” que señale —de manera clara y precisa— en qué parte está incluida la información previamente declarada confidencial. Adicionalmente, el administrado deberá presentar una “versión no confidencial” del referido escrito o documento, cubriendo de forma identificable aquellas secciones en las que haya figurado la información confidencial, a efectos de que dicha versión sea incorporada en el expediente principal y puesta en conocimiento de las partes y de terceros,



Sobre los estado de cuenta del denunciante

22. En el presente caso, mediante escrito del 31 de diciembre de 2025, BCP presentó el documento denominado «ANEXO 4C-Estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros N°191-*****-0-23».
23. Sobre el particular, de la revisión del referido documento, se aprecia que el mismo contiene información vinculada a los movimientos y/o operaciones bancarias del señor Ganarra; por lo que, esta Comisión considera que su divulgación podría generar afectación al denunciante, calificándose como información de carácter reservada. De igual forma, debe mencionarse que la referida documentación resulta pertinente para la evaluación de la materia controvertida —respecto a la determinación de responsabilidad administrativa de la entidad financiera por las transferencias bancarias efectuadas por el denunciante—, sin evidenciarse que esta haya sido divulgada previamente a terceros.
24. En tal sentido, corresponde declarar la confidencialidad, por tiempo indefinido, de la información contenida en el documento denominado «ANEXO 4C-Estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros N°191-*****-0-23» (de la foja 556 a la foja 570 del expediente electrónico), adjunto al escrito del 31 de diciembre de 2025, presentado por BCP, en tanto se ha verificado que el mismo contiene información de carácter reservado.

Sobre el interés para obrar

25. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como lo señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar¹².

según corresponda. En caso de que el administrado no cumpla con lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad le concederá un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles para la presentación de la "versión no confidencial", bajo apercibimiento de proceder conforme a lo señalado en el numeral 5.12 de la presente Directiva.

5.12 En caso de que el titular de la información previamente declarada confidencial no cumpla con lo dispuesto en el numeral 5.11 de la presente Directiva, la autoridad incorporará al expediente principal dicha documentación en su integridad y la trasladará sin ninguna medida de seguridad en particular, de ser el caso, siendo la divulgación de tal información de responsabilidad del propio administrado.

5.13 Las consideraciones contenidas en los artículos 5.11 y 5.12 deberán ser incluidas expresamente en las resoluciones que declaren inicialmente la reserva y confidencialidad de la información según lo solicitado por el administrado.

¹² MONROY GALVEZ, JUAN. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis 27. P.24.



26. En esa línea, el artículo 108 del Código¹³ establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar¹⁴.
27. El interés para obrar se define como la necesidad indisponible e insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras palabras, *“es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo”*.
28. Entonces, el interés para obrar debe ser evaluado como la necesidad de acudir a la autoridad en función a la subsistencia de un perjuicio para el consumidor, real o potencial, de acuerdo con el artículo 107 del Código¹⁵.
29. De conformidad con las normas previamente citadas, en aquellos casos en los cuales exista falta de interés para obrar, el órgano resolutorio que analiza el caso, declarará la improcedencia de la denuncia por la mencionada causal, siendo que dicha disposición, además, resulta acorde con lo establecido en el artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG)¹⁶, según el cual el administrado tiene derecho a presentarse ante la autoridad administrativa, para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.
30. En concordancia con lo anterior, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (Sala) ha señalado que la ausencia de un interés legítimo del consumidor al momento de la interposición de su denuncia acarrea la improcedencia de esta, en tanto un

¹³ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 108°.** - **Infracciones Administrativas.** (...) Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos: (...) e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

¹⁴ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: Juan Monroy Gálvez. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Thémis Revista de Derecho, N° 27- 28. P. 124

¹⁵ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 107°.** - **Postulación del procedimiento.** Los procedimientos administrativos para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una asociación de consumidores en representación de sus asociados o poderdantes o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. (...)

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 118°.** - **Solicitud en interés particular del administrado.** Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

presupuesto procesal para la configuración válida del procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte, es la existencia de un agravio en perjuicio del denunciante¹⁷.

31. Así, de concluirse que el hecho denunciado por un consumidor particular no da cuenta de una transgresión a su interés particular verificada en el marco de la relación de consumo entablada entre este y determinado proveedor, dicha denuncia deberá ser declarada improcedente, en tanto el consumidor (denunciante) no estará legitimado.

Caso concreto

32. El señor Gamarra denunció que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las operaciones bancarias detalladas en el Cuadro 1, cargadas a su Cuenta de Ahorros 1919*****2023; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.

Cuadro 1

Nº	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
1	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
2	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 000,00
3	03-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
4	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
5	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
6	03-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
7	13-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 076,00

33. En sus descargos, BCP manifestó que el denunciante carecería de interés para obrar, toda vez que, las operaciones bancarias cuestionadas se constituyen en transferencias a cuentas propias, no habiéndose afectado algún derecho o el patrimonio del consumidor.
34. Sin embargo, debe precisar que en el presente procedimiento corresponderá verificar el cumplimiento legal de las medidas de seguridad aplicadas por la entidad financiera a fin de dar validez a las operaciones bancarias no reconocidas, siendo un aspecto que resulta independiente al hecho de que se haya generado o no algún perjuicio en el patrimonio del consumidor.
35. Por ende, contrariamente a lo señalado por el denunciado, el consumidor sí cuenta con intereses para cuestionar la falta de adopción de medidas de seguridad para el procesamiento de las operaciones detalladas en el Cuadro 1, por lo que corresponde desestimar lo alegado en este extremo.

Sobre la prescripción de la potestad sancionadora

¹⁷ Ver Resolución 2659-2017/SPC-INDECOPI del 8 de setiembre de 2017.



36. El artículo 91 del TUO de la LPAG¹⁸ señala que, al iniciar un procedimiento, las autoridades administrativas, de oficio, deben asegurarse de su propia competencia. En ese sentido, la Administración se encuentra obligada a revisar, incluso de oficio, los requisitos de procedencia, entre ellos su competencia, siendo este uno de los presupuestos fundamentales para que la Administración pueda analizar el fondo de lo reclamado por el administrado, pues en caso de que se desprenda de los actuados que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado, se deberá declarar la improcedencia de dicha denuncia.
37. La prescripción en materia administrativa consiste en la extinción de la potestad de la autoridad para investigar la comisión de una posible conducta ilícita, que acarrea ineludiblemente la pérdida del *ius puniendi* del Estado, eliminando, por ende, la posibilidad de que pueda determinar la existencia de una conducta infractora y pueda imponer válidamente una sanción al responsable.
38. En ese sentido, el artículo 121 del Código establece que, en materia de Protección al Consumidor, el plazo de prescripción para investigar y sancionar las infracciones administrativas a las disposiciones del Código vence a los dos (2) años contados a partir del día en que la misma se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una infracción continuada. Precisa, además, que para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión, se aplica lo dispuesto en el TUO de la LPAG.
39. El artículo 252.2 del TUO de la LPAG dispone que el cómputo del plazo de prescripción de la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, comenzará a partir de: (i) el día en que la infracción se hubiera cometido, en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes; (ii) el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción, en el caso de infracciones continuadas; o (iii) el día en que la acción cesó, en el caso de las infracciones permanentes. Cabe precisar que el cómputo del plazo de prescripción se suspenderá a partir del día en el que el consumidor interpone su denuncia.
40. Transcurrido el plazo establecido por el artículo 121 del Código, el Órgano Resolutivo pierde la potestad de investigar y sancionar las infracciones que hubieran podido cometer los proveedores en la venta de bienes y la prestación de servicios. De ahí que el citado artículo 108 del Código establezca que la autoridad administrativa declarará la improcedencia de la denuncia de parte cuando se verifique la prescripción de la potestad sancionadora.
41. Ahora bien, antes de continuar con el análisis de los hechos infractores, es importante realizar una diferenciación entre las infracciones instantáneas y las infracciones permanentes. Las primeras se caracterizan porque queda consumada en un solo

¹⁸

DECRETO SUPERMO N° 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo 91.- Control de competencia

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

instante, esto es, *“la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido se produce en un momento determinado, (...) sin producir una situación antijurídica duradera”*¹⁹.

42. Por su parte, una infracción continuada es aquella mediante la cual los administrados *«realizan diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso unitario»*²⁰; es decir, en este tipo de conductas prima la pluralidad de actos los cuales vulneran un mismo precepto legal.
43. Ahora, la Sala ha señalado que deberá tenerse en cuenta si el consumidor no conoció o no pudo conocer la infracción dentro de los dos (2) años siguientes a su ocurrencia, puesto que en ese supuesto el plazo de la prescripción administrativa debe computarse a partir del conocimiento de la conducta infractora, o de la posibilidad de conocimiento.

Lineamientos sobre Protección al Consumidor

8. Inicio e interrupción del cómputo del plazo prescriptorio (...)

*Si bien el artículo 121 del Código establece como regla general que el plazo de prescripción se computa a partir de cometida u ocurrida la infracción administrativa, **existen situaciones excepcionales en las que el consumidor no conocía o no podía conocer la conducta infractora dentro de los dos años siguientes de ocurrida**, debido a su ocultamiento por parte del proveedor o a la naturaleza de la infracción. En dichos supuestos, el consumidor recién puede ejercer su derecho de acción interponiendo la respectiva denuncia ante el Indecopi, a partir del momento en que conoce o pudo conocer la ocurrencia de la infracción.*

*Por lo tanto, en los procedimientos de parte, **cuando se verifique que el consumidor no conoció o no pudo conocer la infracción dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia, el plazo de la prescripción administrativa debe computarse a partir del conocimiento de la conducta infractora o de la posibilidad de conocimiento.***

(Énfasis y subrayado agregado)

44. Cabe precisar que, el criterio desarrollado por la Sala encuentra su sustento en la misión tuitiva de los procedimientos de protección al consumidor, la naturaleza de la prescripción, el derecho de acción del denunciante y al principio pro consumidor²¹, pues, de aplicarse literalmente el artículo 121 del Código no permitiría cumplir la

¹⁹ BACA ONETO, Víctor Sebastián. La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Revista Derecho & Sociedad N° 37. Año 2012. P. 268.

²⁰ Ídem.

²¹ Así, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia expedida en el Exp. N° 0858-2003AA/TC lo siguiente:
13. Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la primera parte del artículo 65 de la Constitución contiene un genérico deber especial de protección del consumidor y usuario que asume el Estado, cuyas formas como puede concretizarse, se traducen, sólo de manera enunciativa en garantizar “el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado”, así como en velar, “en particular, por la salud y la seguridad de la población”.



finalidad del instituto de la prescripción y vulneraría abiertamente el derecho de acción del consumidor a efectos de exigir en un procedimiento administrativo en que eventualmente se sancione la afectación de sus derechos y, de ser el caso, se dicte una medida correctiva a su favor²².

45. Por lo tanto, en los procedimientos de parte, cuando se verifique que el consumidor no conoció o no pudo conocer la infracción dentro de los dos (2) años siguientes a su ocurrencia, el plazo de la prescripción administrativa debe computarse a partir del conocimiento de la conducta infractora, o de la posibilidad de conocimiento.
46. En atención a lo expuesto, para efectos de aplicar el plazo de prescripción, se deberá atender primero la naturaleza de los hechos denunciados y definir una identidad con el tipo de infracción. Luego de ello, resultará necesario contabilizar el tiempo transcurrido para verificar si la potestad sancionadora ha prescrito.

Caso Concreto

47. En el presente caso, el señor Gamarra denunció que BCP le habría atribuido indebidamente la Cuenta Bancaria 191-*****-0-04, en tanto no contó con su previo consentimiento; lo que constituye una presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código.
48. En su defensa, BCP manifestó que la atribución de la referida cuenta bancaria se dio el 29 de octubre de 2016; por lo que, a la fecha de la interposición de la denuncia, la potestad sancionada de la administración había prescrito.
49. Sobre el particular, esta Comisión advierte que la conducta denunciada es de carácter instantánea, en la medida que esta se habría consumado en un momento determinado, ello, sin perjuicio a que sus efectos hayan podido mantenerse en el tiempo.
50. Asimismo, se cuenta con el contrato de afiliación a la Cuenta Bancaria 191-*****-0-04, suscrito por las partes, en donde aprecia que la atribución del producto financiero se dio el 26 de octubre de 2016.
51. Siendo así, con respecto a la conducta denunciada, esta aconteció el 26 de octubre de 2016, momento en que se suscribió el contrato de afiliación a cuenta bancaria, siendo que a partir de dicho momento el señor Gamarra ha tenido la posibilidad de conocerla y cuestionarla. Por tales motivos, el denunciante tenía el derecho de acudir a la autoridad administrativa para cuestionar dicha situación, a más tardar, hasta el 26 de octubre de 2018.
52. Sin embargo, el denunciante presentó su denuncia el 18 de febrero de 2025, esto es, habiendo transcurrido en exceso el plazo de dos (2) años para que la autoridad pueda

²²

Un caso donde se aplicó excepcionalmente el criterio del conocimiento fue la Resolución 3657-2012/SPC-INDECOPI del 20 de diciembre de 2012, en los seguidos por la señora Mercedes del Rosario Iparraguirre Vásquez contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros.

conocer dichas presuntas infracciones, verificándose de esta manera la prescripción de la potestad sancionadora de la administración, en este extremo.

53. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por el señor Gamarra contra BCP, por presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código, por el hecho referido a que el denunciado habría atribuido indebidamente al denunciante la Cuenta Bancaria 191-*****-0-04, en tanto no contó con su previo consentimiento; ello, al haberse verificado la prescripción de la potestad sancionadora de la administración en este extremo.

Normativa Aplicable

Sobre el deber de idoneidad

54. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²³.
55. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición²⁴.
56. El artículo 104 del Código establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio y luego el proveedor deberá demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad porque existe una ruptura del nexo causal²⁵.

23

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

24

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

25

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

Sobre la adopción de medidas de seguridad

57. Respecto a las denuncias relacionadas a operaciones no reconocidas, este Colegiado ha definido en pronunciamientos anteriores –en línea con el criterio establecido por la Sala²⁶– que las imputaciones sobre tales operaciones deben formularse como falta de adopción y aplicación de las medidas de seguridad pertinentes, a fin de evitar el procesamiento de operaciones no reconocidas²⁷.
58. En ese sentido, cuando se analicen dichos casos, corresponderá: (i) verificar si las operaciones cuestionadas por el consumidor cumplieron con las medidas de seguridad consistentes en evidenciar la concurrencia de los requisitos de validez, esto es, la validación de la identidad del usuario, mediante el uso de una clave o firma u otros mecanismos de autenticación, así como el correcto registro de la tarjeta de débito o crédito; y, (ii) determinar si las operaciones cuestionadas y autorizadas por la entidad financiera resultan acorde al movimiento histórico de transacciones del denunciante (comportamiento habitual de consumo del usuario).
59. En este orden de ideas, conviene traer a colación que mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) aprobó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) con la finalidad de que las empresas supervisadas por la SBS fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
60. Ahora, si bien el citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referidas a la implementación de los procesos de autenticación reforzada contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que las

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

²⁶ Conforme a lo establecido en la Resolución 2063-2018/SPC-INDECOPI del 15 de agosto de 2018.

«20. En conclusión, este Colegiado considera que la Autoridad Administrativa ejerciendo su labor prevista por el artículo 84º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, deberá imputar y analizar este tipo de denuncias en atención a las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera, independientemente de si los denunciantes invocan o no expresamente los términos “validez” y/o “medidas de seguridad”, en tanto que esta conducta por sí misma, consistente en el registro de operaciones no reconocidas, incluye tanto el monitoreo, como la validez de las operaciones, acorde a lo desarrollado precedentemente.

(...)

22. Por lo que, este Colegiado considera necesario variar el criterio adoptado respecto a la interpretación de la normativa sectorial antes citada, con la finalidad de realizar una única imputación de cargos y consiguiente análisis de las denuncias donde el consumidor desconoce las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito o débito, disponiendo que, a partir del presente caso, se omita identificar como presuntas infracciones independientes aquellas referidas a la validez y -de otro lado- a las medidas de seguridad; **siendo lo correcto imputar este tipo de denuncias en atención a la presunta falta de adopción de medidas de seguridad**, cuyo análisis involucrará el sistema de monitoreo empleado y -a su vez- la validez de las operaciones». (Subrayado y énfasis agregados)

²⁷ Criterio acogido por esta Comisión mediante Resolución Final 270-2022/ILN-CPC del 27 de mayo de 2022 y Resolución Final 350-2022/ILN-CPC del 15 de julio de 2022.

disposiciones señaladas en dicho subcapítulo son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS.

61. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es *«aquel medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits»*.
62. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.
63. En atención a lo expresado por dicha norma, no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo.
64. Cabe precisar, que dicho criterio también ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas únicamente pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca por Internet; (c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros²⁸.
65. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

²⁸ Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.



66. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
67. Bajo tal premisa, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad, o, en su defecto, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual del usuario.

Sobre métodos comerciales coercitivos

68. El artículo 56.1 del Código establece que, de manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden: (...) b) Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.

Análisis del caso en concreto

Sobre la atribución de cuenta Yape

69. El señor Gamarra denunció que BCP, indebidamente, le habría atribuido una cuenta "Yape", en tanto no contó con su previo consentimiento; lo que constituye una presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código.
70. En sus descargos, BCP manifestó que no existe evidencia de que su entidad haya atribuido al denunciante una cuenta Yape; asimismo, solicitó considerar que se ha acreditado que cuenta con la titularidad de dos (2) cuentas de ahorro: (i) Cuenta de Ahorros 1919-*****-2023; y (ii) Cuenta de Ahorros 191-*****-0-04.
71. Es necesario precisar que, de acuerdo con lo establecido por el numeral 173.2 del TUO de la LPAG²⁹, es responsabilidad de las partes del procedimiento aportar las pruebas suficientes y necesarias que permitan corroborar la veracidad de sus afirmaciones; siendo que no le corresponde a la autoridad administrativa subrogarse

²⁹

DECRETO SUPREMO 4-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



en la posición del administrado al punto de asumir la carga probatoria que recae sobre este.

72. Sobre el particular, y en atención a la posición de su contraparte, corresponde al denunciante acreditar que cuenta con la titularidad de una cuenta Yape. Una vez acreditado ello, el denunciado deberá demostrar que dicha atribución de cuenta se dio de forma válida, o, en su defecto, otra circunstancia eximente de responsabilidad.
73. Sin embargo, a lo largo del procedimiento, el denunciante no aportó pruebas para acreditar la referida atribución de cuenta Yape; por lo que, al no verificarse la circunstancia que sustenta el hecho denunciado, no resulta factible la atribución de responsabilidad administrativa.
74. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Gamarra contra BCP, por presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código, por el hecho referido a que el denunciado, indebidamente, habría atribuido al denunciante una cuenta "Yape", toda vez que no contó con el previo consentimiento; ello, en tanto no se acreditó la circunstancia que sustenta el hecho denunciado.

Sobre la aplicación de las medidas de seguridad

75. El señor Gamarra denunció que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las operaciones bancarias detalladas en el Cuadro 1, cargadas a su Cuenta de Ahorros 1919*****2023; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.

Cuadro 1

Nº	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
1	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
2	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 000,00
3	03-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
4	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
5	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
6	03-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
7	13-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 076,00

76. En sus descargos, BCP manifestó que las operaciones cuestionadas fueron procesadas de forma correcta a través de la Banca por Internet, cumpliéndose con los requisitos de validez respectivos; asimismo, con respecto al sistema de monitoreo, precisó que no fue posible detectar un patrón de fraude toda vez que se trataron de las primeras operaciones cargadas a la cuenta bancaria. Finalmente, solicitó considerar que, el 23 de noviembre de 2024, solo se procesó una (1) operación de S/ 5 000,00, y no dos conforme se ha imputado.
77. En este punto, y en atención a lo referido a la ruptura del nexo causal por falta de diligencia del denunciante, debe informarse que corresponde a la autoridad administrativa verificar el cumplimiento legal de las medidas de seguridad por parte de la entidad financiera, para el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas por el consumidor; ello, independientemente a las circunstancias y/o

factores concomitante que pudieran haberse desarrollado alrededor de dicho procesamiento (Ej. extravío o robo de pertenencias).

78. Ahora bien, según el marco teórico expuesto previamente en la presente resolución, desde el 2 de julio de 2022, las entidades bancarias deben implementar medidas de seguridad reforzadas para la realización de operaciones a través de canales digitales.
79. Siendo ello así, y, considerando que en el presente caso las operaciones materia de cuestionamientos se realizaron en octubre, noviembre, y diciembre de 2024, a través de un canal digital (esto es, la Banca Móvil), corresponderá que BCP acreditar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad.
80. Por ende, BCP deberá acreditar el enrolamiento del denunciante a sus canales digitales (artículo 18) y, una vez acreditado ello, deberá presentar los medios probatorios que permitieran verificar que se emplearon las medidas de autenticación reforzada (artículo 19).

Sobre el análisis del enrolamiento

81. En cuanto al enrolamiento, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad requiere verificar la identidad del usuario y tomar las medidas para reducir la suplantación de identidad, así como generar las credenciales respectivas y asignarlas al usuario, las que deberán tener un ciclo de vida administrado por la entidad financiera.
82. Asimismo, del reporte interno proporcionado por BCP, se aprecia que el denunciante (Código 08722981) se afilió a la Banca Móvil el 17 de marzo de 2023 a las 16:17:50 horas, vinculándose a un equipo celular (Vivo v2110 – Código de dispositivo df0270897be73f0b); de igual forma, se verifica la afiliación a la clave de internet de seis (6) dígitos.

Imagen 1 – Afiliación a Banco Móvil

REPORTE DE AFILIACION A BANCA MÓVIL (DISPOSITIVO df0270897be73f0b)

|             |             |             |             |         

   |             |             |             |             |       

     |             |             |             |             |     

       |             |             |             |             |   

         |             |             |             |             | 

           |             |             |             |           

 |             |             |             |             |         

   |             |             |             |             |       

     |             |   |
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CIC (Código interno)	08722981
Fecha y Hora	17/03/2023 - 16:17:50
Celular	Vivo v2110

Imagen 2 – Afiliación a clave de internet

AFILIACIÓN CLAVE VIABCP O CLAVE DE INTERNET DE 6 DÍGITOS

ADMINISTRACION DE TARJETAS		CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA		03/12/25	
111-000 BANCO DE CREDITO		INGRESE EL CODIGO=> 455788 - 067577983 - 3		BCJTA45	
NOMBRE : GAM		ESTADO CLAVE VIABCP: ACTIVO		DEDICACION DA	
DIRECCION : CA.		FECHA/HORA DE ESTADO: 17/03/2023 16:11		ARANJAL	
DOCUMENTO : LE		ESTADO CLAVE COMPRAS: NONE		EN: 802 - 413	
SITUACION : 06		FECHA/HORA EST. CLAVE:		: 17 - 03 - 23	
OFC. BLOQ. : 111		FECHA/HORA AFILIAC :		EO: 16 - 01 - 25	
ESTADO : 0		FECHA/HORA ULT. UTIL :		L.: 17 - 03 - 23	
DATO CONF. :		ESTADO DISP. SEGURID : NONE		O.: 21 - 10 - 81	
TARJ. NUEVA: 455		FECHA/HORA ACT/DESAC:		.: 16 - 01 - 25	
SERVIC. RELACION		ESTADO. TARJ. E-COMMER: INACTIVO		.: - 12 - 27	
TCR.: MN: 0000-		USER MODIF. E-COMMER:		000-00000000	
CTE.: MN: 000-0		FECHA/HORA E-COMMER : / / 0 : : 0		-0000-0000	
AMD.: MN: 191-0		ESTADO. TARJ. USO-EXTE: INACTIVO		00-0-00	
CTS.: MN: 000-0		USER MODIF. USO-EXTE :		000-0-00	
C. MA: FL: 000-0000000000-0-00		FECHA/HORA USO-EXTE : / / 0 : : 0		000-0-00	
T. MAS MN: 000000-0000000000				FP: 000-0000000000-00	
				IDC EN CIF : -	

83. Siendo así, esta Comisión puede concluir que el denunciante se encuentra enrolado en los canales digitales de BCP. Por ende, corresponde evaluar si el proveedor denunciado empleó las medidas de autenticación reforzada, para ello se analizará el cumplimiento de los tres (3) requisitos referidos a: (i) la combinación de factores de autenticación, (ii) generación de código de autenticación y, (iii) notificación de datos de la operación.

Sobre el análisis de la autenticación reforzada

84. Sobre el particular, el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad señala las operaciones bancarias que se encuentran exentas del requisito de autenticación reforzada, siendo que, entre ellas se encuentran, aquellas transferencias en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, y siempre que dichas cuentas se mantengan en una misma entidad financiera (transferencias entre cuentas propias)³⁰. Cabe señalar que, aun en este tipo de operaciones, no se exige aquella autenticación referida a la notificación de la operación al usuario.

³⁰ RESOLUCIÓN SBS 504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD.

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez."
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

Artículo 20. Exenciones de autenticación reforzada para operaciones por canal digital

20.1 Están exentas del requisito de autenticación reforzada indicado en el artículo 19 del presente Reglamento, a excepción del indicado en el literal c), las siguientes operaciones realizadas por canal digital:"

- Las operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario registrado previamente por el usuario como beneficiario de confianza, como destinatario usual de dichas operaciones.
- Las operaciones de pago, pagos periódicos o transferencias a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica, y siempre que dichas cuentas se mantengan en la misma empresa.

85. Por ende, para el caso de las operaciones bancarias materia de denuncia, no corresponderá analizar el requisito de autenticación reforzada establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, al tratarse de transferencias entre cuentas propias; no obstante, ello, deberá verificarse si las operaciones fueron procesadas válidamente, con la información que titular de la cuenta conoce y con la notificación respectiva al usuario.
86. Siendo así, para acreditar la validez de las operaciones bancarias, BCP presentó una serie de *prints* de pantallas de sus sistemas internos (*"Reporte de Operaciones a Banca Móvil"*), tal como se aprecia a continuación:

Imagen 3 – Transferencia de S/ 5 000,00 (22/10/2024)

	tipinteraccion	destipinteraccion
1	300	Login
2	487	Consulta de Productos Preferentes
3	487	Consulta de Productos Preferentes
4	308	Consulta movimientos de cuentas
5	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
6	730	Transferencias Interbancarias Inmediatas
7	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
8	730	Transferencias Interbancarias Inmediatas
9	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
10	730	Transferencias Interbancarias Inmediatas
11	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
12	487	Consulta de Productos Preferentes
13	487	Consulta de Productos Preferentes
14	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
15	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
16	700	Transferencia Cuenta Propia

16	0	Sin modo de firma	vivo	V2110
----	---	-------------------	------	-------

Imagen 4 – Transferencia de S/ 1 000,00 (22/10/2024)

	tipinteraccion	destipinteraccion
185	300	Login
186	487	Consulta de Productos Preferentes
187	487	Consulta de Productos Preferentes
188	487	Consulta de Productos Preferentes
189	310	Consulta movimientos tc
190	496	Visibilidad de Datos - TC
191	308	Consulta movimientos de cuentas
192	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
193	700	Transferencia Cuenta Propia

193	0	Sin modo de firma	vivo	V2110
-----	---	-------------------	------	-------

Imagen 5 – Transferencia de S/ 5 000,00 (03/11/2024)

230	300	Login
231	487	Consulta de Productos Preferentes
232	487	Consulta de Productos Preferentes
233	487	Consulta de Productos Preferentes
234	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
235	700	Transferencia Cuenta Propia

235	0	Sin modo de firma	vivo	V2110
-----	---	-------------------	------	-------

Imagen 6 – Transferencia de S/ 5 000,00 (23/11/2024)

255	300	Login
256	487	Consulta de Productos Preferentes
257	487	Consulta de Productos Preferentes
258	487	Consulta de Productos Preferentes
259	308	Consulta movimientos de cuentas
260	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
261	700	Transferencia Cuenta Propia

261	0	Sin modo de firma	vivo	V2110
-----	---	-------------------	------	-------

Imagen 7 – Transferencia de S/ 5 000,00 (03/12/2024)

280	300	Login
281	487	Consulta de Productos Preferentes
282	487	Consulta de Productos Preferentes
283	487	Consulta de Productos Preferentes
284	308	Consulta movimientos de cuentas
285	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
286	700	Transferencia Cuenta Propia
287		

286	0	Sin modo de firma	vivo	V2110
-----	---	-------------------	------	-------

Imagen 8 – Transferencia de S/ 1 076.00 (13/12/2024)

305	300	Login
306	487	Consulta de Productos Preferentes
307	487	Consulta de Productos Preferentes
308	487	Consulta de Productos Preferentes
309	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
310	308	Consulta movimientos de cuentas
311	307	Consulta de productos de Cuentas/TC
312	700	Transferencia Cuenta Propia

112	26245632505a1998a12a53a0d679dd9a77ba62863363a4589524297751735b0d4a4410178a6a637a1880588a15ab4608b559270c0558a	Cuenta de Ahorros	SC	PERU	1076.0000	S	a952708979a7302b	0
-----	---	-------------------	----	------	-----------	---	------------------	---

312	0	Sin modo de firma	vivo	V2110
-----	---	-------------------	------	-------

Imagen 9 – Detalle de Reporte de Operaciones Banca Móvil

	OPERACIÓN DE S/ 5,000.00	OPERACIÓN DE S/ 1,000.00	OPERACIÓN DE S/ 5,000.00	OPERACIÓN DE S/ 5,000.00	OPERACIÓN DE S/ 5,000.00	OPERACIÓN DE S/ 1,076.00
LOGIN	22/10/2024 09:54:45 S (SUCCESS)	22/10/2024 16:15:45 S (SUCCESS)	03/11/2024 11:25:44 S (SUCCESS)	23/11/2024 10:23:31 S (SUCCESS)	03/12/2024 10:40:27 S (SUCCESS)	13/12/2024 10:13:54 S (SUCCESS)
destipt aorigen	Cuenta de Ahorros	Cuenta de Ahorros	Cuenta de Ahorros	Cuenta de Ahorros	Cuenta de Ahorros	Cuenta de Ahorros
Fecha y hora	22/10/2024 10:04:17	22/10/2024 16:22:07	03/11/2024 11:26:34	23/11/2024 10:24:07	03/12/2024 10:40:57	13/12/2024 10:15:59
mtointer accion	S/ 5,000.00	S/ 1,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 1,076.00
fglvalida	S (SUCCESS)	S (SUCCESS)	S (SUCCESS)	S (SUCCESS)	S (SUCCESS)	S (SUCCESS)
tipautent icacion (Tipo de verificac ión para la realizaci on de las operacio nes)	0	0	0	0	0	0
destipau tentificaci on (Descripci ón del tipo de validació n con la que el cliente realizó la transacci ón)	Sin modo de firma	Sin modo de firma	Sin modo de firma	Sin modo de firma	Sin modo de firma	Sin modo de firma
nbmarc adisposi tivo	Vivo V2110	Vivo V2110	Vivo V2110	Vivo V2110	Vivo V2110	Vivo V2110



87. De la valoración conjunta de los citados medios probatorios, este Colegiado advierte que, para el procesamiento de las operaciones cuestionadas, se contó con la siguiente información: (i) el registro de la clave digital; (ii) la identificación del teléfono celular registrado por el denunciante; (iii) el registro de los importes dinerarios de cada operaciones bancaria (S/ 5 000,00, S/ 1 000,00, S/ 5 000,00, S/ 5 000,00, S/ 5 000,00, y S/ 1076,00); (iv) la fecha y hora de procesamiento de cada operación; y (v) la validación exitosa de cada operación bancaria.
88. Sin embargo, con relación al requisito referente a la notificación de los datos de la operación al usuario, no obra en el expediente las constancias de notificación de las referida operaciones bancarias, por lo que no podemos concluir que BCP puso en conocimiento del señor Gamarra los detalles de las operaciones cuestionadas.
89. Por ende, al no superarse el filtro de validez y autenticación reforzada sobre las operaciones cuestionadas, carece de objeto emitir un pronunciamiento referente al sistema de monitoreo y control del patrón de fraude, debiéndose responsabilidad administrativa en estos extremos.
90. Finalmente, y respecto a la segunda operación bancaria de S/ 5 000,00, procesada el 23 de noviembre de 2024, debe señalarse que no se cuenta con medio probatorio que sustente dicho procesamiento; por lo que, con relación a dicha operación no resulta factible realizar un análisis de autenticación y monitoreo, no pudiéndose atribuir responsabilidad administrativa en este extremo.
91. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye lo siguiente:
- (i) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Gamarra contra BCP, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria, cargada a la Cuenta de Ahorros 1919*****2023, de titularidad del denunciante; ello, en tanto no se verificó el procesamiento de la referida operación bancaria.

N°	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
4	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00

- (ii) Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Gamarra contra BCP, por infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias, cargadas a la Cuenta de Ahorros 1919*****2023, de titularidad del denunciante; ello, en tanto no se verificó el cumplimiento cabal de los requisitos de validez y autenticación reforzada.

N°	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
1	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
2	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 000,00
3	03-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
5	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
6	03-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
7	13-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 076,00

Medida correctiva

92. El artículo 105 del Código establece la facultad que tiene la Comisión para adoptar las medidas que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro³¹.
93. Los artículos 114, 115 y 116 del Código³² establecen la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, adoptar las medidas correctivas reparadoras que tengan por finalidad resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y medidas correctivas complementarias que tienen por objeto revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

³¹

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal; o celebrar convenios con instituciones públicas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes sobre el particular.

³²

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior (...).

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro (...).



94. En el presente caso, el señor Gamarra solicitó, en calidad de medida correctiva, la devolución de los importes dinerarios correspondientes a las operaciones bancarias no reconocidas, ascendente al importe total de S/ 27 076,90.
95. Sobre el particular, y en atención a las infracciones acreditadas en el procedimiento (falta de adopción de medidas de seguridad en el procesamiento de operaciones bancarias de S/ 5 000,00, S/ 1 000,00, S/ 5 000,00, S/ 5 000,00, S/ 5 000,00, y S/ 1076,00) corresponde ordenar a BCP, en calidad de medida correctiva, para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificada con la presente resolución, cumpla con devolver al señor Gamarra los importes dinerarios correspondientes a seis (6) operaciones bancarias indebidamente acreditadas en el procedimiento, ascendente al importe total de S/ 22 076,00.
96. Asimismo, BCP deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado anteriormente, bajo apercibimiento de imponer, sin necesidad de comunicación previa, una multa coercitiva no menor a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código y el artículo 40.3 de la Directiva 1-2021/COD-INDECOPI, «Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor»³³.
97. Además, se informa al denunciante que, de producirse el incumplimiento del mandato, la Comisión actuará de oficio e impondrá una multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva, conforme a lo establecido en el numeral 40.1 de la Directiva 1-2021/COD-INDECOPI³⁴.

33

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos.

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

DIRECTIVA 1-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 000049-2021-PRE/INDECOPI (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de abril de 2021)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos que se encuentren en trámite.

34

DIRECTIVA 1-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 000049-2021-PRE/INDECOPI (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de abril de 2021)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el



Graduación de la sanción

98. Habiéndose verificado la comisión de infracciones administrativas por parte de BCP, corresponde determinar la sanción aplicable.

Marco legal

99. Ahora bien, el **14 de junio de 2021**, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM³⁵, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia

órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL. - VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos que se encuentren en trámite.

35

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

Artículo 3. Vigencia

El presente decreto supremo entra en vigencia de manera conjunta con la entrada en vigencia de la Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

LEY N° 31112, LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL PREVIO DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL, publicada el 7 de enero de 2021 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DUODÉCIMA.

Vigencia

La presente ley entra en vigencia a los quince (15) días calendario contados a partir de la adecuación normativa establecida en la novena disposición complementaria final.

NOVENA. Adecuación En un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de la publicación del reglamento de la presente ley, se dictan las modificaciones al Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y demás instrumentos de gestión de la entidad, a fin de adecuarlos a lo dispuesto por la presente ley.

DECRETO SUPREMO N° 104-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA SECCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, publicado el 27 de mayo de 2021 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia de la Primera Sección del Reglamento de Organización y Funciones La Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aprobada por el presente Decreto Supremo, entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que aprueba la Sección Segunda de dicho Reglamento, con excepción de la Segunda y Quinta Disposición Complementaria Final, que entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.

RESOLUCIÓN N° 000060-2021-PRE-INDECOPI, APRUEBAN SECCIÓN SEGUNDA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, publicada el 30 de mayo de 2021

Artículo 1.- Aprobación de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) Apruébese la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), aprobado por Decreto Supremo N° 104-2021- PCM, que consta de un (1) título, treinta y seis (36) artículos; así como la Estructura Orgánica y el Organigrama del INDECOPI, que como anexos forman parte integrante de la presente Resolución.

(en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM), aplicable para los procedimientos administrativos de protección al consumidor a cargo de las Comisiones, en la vía ordinaria y en la vía sumarísima —como superior jerárquico en segunda instancia, en virtud de un recurso de apelación—, que hayan iniciado a partir de dicha fecha³⁶ (con la notificación de imputación de cargos al denunciado).

100. Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, estableció tres (3) métodos para la graduación de las sanciones, de acuerdo con lo siguiente: (i) método basado en valores preestablecidos; (ii) método basado en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado; y, (iii) método ad hoc.
101. Respecto del método basado en valores preestablecidos se precisó que este se subdividía para cuatro (4) supuestos: (a) Métodos de valores preestablecidos para infracciones vinculadas con el Libro de Reclamaciones; (b) Método de valores preestablecidos para las infracciones a las normas de eliminación de barreras burocráticas; (c) Método de valores preestablecidos para infracciones de prestaciones de servicios de certificación digital; y, (d) Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC.
102. Ahora, con respecto al método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, estas serán los aplicables para este Colegiado³⁷, siempre que la infracción cometida cumpla con los requisitos siguientes: (i) se haya desarrollado por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional³⁸. En caso de ausencia de alguno de los requisitos, se deberá utilizar el método ad hoc.

³⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 107.- Postulación del procedimiento. Los procedimientos administrativos para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una asociación de consumidores en representación de sus asociados o poderdantes o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. En este último caso, la asociación de consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto. Tanto el consumidor constituido como parte como el tercero legitimado pueden participar en el procedimiento e interponer los recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra resolución impugnada que les produzca agravio. El procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor se inicia con la notificación de la imputación de cargos al posible infractor.

³⁷ **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA**, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

Artículo 2. Alcance

La graduación, metodología y factores para la determinación de las multas es aplicada por los siguientes órganos resolutores del INDECOPI: a) Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, incluyendo a los órganos adscritos a las Oficinas Regionales del INDECOPI; b) Comisiones de Protección del Consumidor, incluyendo a las comisiones adscritas a las Oficinas Regionales del INDECOPI con competencia en esta materia;

Subrayado es nuestro

³⁸ **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA**, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

ANEXO

103. En esa misma línea, cabe señalar que dicho método establece el esquema y los factores que se deben tener presente, es decir, la Multa Preliminar (M) será el resultado de multiplicar el valor estimado de la Multa Base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presente en cada caso (F). Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una Multa Final (M*)³⁹.

Caso en concreto

104. En el caso en particular, la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador dirigida a BCP se realizó el 7 de noviembre de 2025; por lo que, corresponde aplicar la nueva graduación, metodología y factores para la determinación de las multas establecido por el Decreto Supremo 032-2021-PCM.
105. Al respecto, quedó acreditado que BCP brindó un servicio carente de idoneidad en perjuicio del señor Gamarra, por vulneración al artículos 19 del Código, toda vez que el denunciado no adoptó las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de seis (6) siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Cuenta de Ahorros 1919*****2023, por los importes de S/ 5 000,00, S/ 1 000,00, S/ 5 000,00, S/ 5 000,00, S/ 5 000,00, y S/ 1076,00, siento el importe total ascendente a S/ 22 076,00, , equivalente a 4,01 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)⁴⁰

GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA

(...)

A. Estimación de la Multa Base (m)

(...)

En otros casos, los OR que según el Cuadro 1 pueden adoptar entre:

(...)

deben elegir el “Método basado en valores preestablecidos” siempre que se cumplan la totalidad de las siguientes tres características dentro de una infracción:

1. Se desarrolló por un período menor a dos años.
2. No dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas.
3. Tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional. (...)”

39

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

ANEXO

GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA

Capítulo I: Pasos para la estimación de multas

Sobre la base de la revisión del proceso de graduación de sanciones por parte de los OR del Indecopi, se tiene que, en términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula: (I) $M = m \times F$.

Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*). (....). **Subrayado es nuestro**

40

Considerando el valor de la UIT a S/ 5 500,00, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 301-2025-EF.

106. Así, para la aplicación del método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no se dañaron ni pusieron en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvieron un alcance geográfico menor al nivel nacional.

Respecto a la falta de adopción de medidas de seguridad

107. En atención a la naturaleza de la infracción acreditada, la Calculadora de Multas del Indecopi brinda el siguiente cálculo de multa:

Cuadro 2

Órgano resolutivo	CPC
Tipo de método de cálculo	Prestablecido
Instancia	Primera
RUC del sancionado	20100047218
Razón social	Banco de Crédito del Perú S.A.
Tamaño de la empresa	Gran empresa
Tipo de afectación	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT.
Nivel de afectación	Moderada
Factor de duración (FD)	1
Multa base (m)	11,60
Multa final	11,60

108. En atención a lo señalado, corresponde sancionar a BCP con una multa de 11,60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción al artículo 19 del Código.

Sobre el pago de costas y costos

109. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁴¹, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

⁴¹

DECRETO LEGISLATIVO 807, FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.



110. De lo mencionado, considerando que ha quedado acreditado infracciones cometidas por BCP, esta Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las costas a favor de la parte denunciante. En consecuencia, el denunciado deberá cumplir, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de ser notificada con la presente resolución, con pagar a la denunciante la suma de S/ 36,00.
111. Además, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiesen incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberán presentar la liquidación de costos correspondiente.

Sobre el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

112. Finalmente, conforme lo establecido en el artículo 119⁴² del Código, corresponde la inscripción de la infracción y sanción impuesta a BCP en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la confidencialidad, por tiempo indefinido, de la información contenida en el documento denominado «ANEXO 4C-Estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros N°191-*****-0-23» (de la foja 556 a la foja 570 del expediente virtual), adjunto al escrito del 31 de diciembre de 2025, presentado por Banco de Crédito del Perú S.A., en tanto se ha verificado que el mismo contiene información de carácter reservado.

SEGUNDO: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por el señor Dedicación Daniel Gamarra Mata contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado habría atribuido indebidamente al denunciante la Cuenta Bancaria 191-*****-0-04, en tanto no contó con su previo consentimiento; ello, al haberse verificado la prescripción de la potestad sancionadora de la administración en este extremo.

TERCERO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Dedicación Daniel Gamarra Mata contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado, indebidamente, habría atribuido al denunciante una cuenta "Yape", toda vez que no contó con el previo consentimiento; ello, en tanto no se acreditó la circunstancia que sustenta el hecho denunciado.

⁴²

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



CUARTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Dedicación Daniel Gamarra Mata contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria, cargada a la Cuenta de Ahorros 1919*****2023, de titularidad del denunciante; ello, en tanto no se verificó el procesamiento de la referida operación bancaria.

N°	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
4	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00

QUINTO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Dedicación Daniel Gamarra Mata contra Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias, cargadas a la Cuenta de Ahorros 1919*****2023, de titularidad del denunciante; ello, en tanto no se verificó el cumplimiento cabal de los requisitos de validez y autenticación reforzada. En consecuencia, corresponde sancionarlo con 11,60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

N°	Fecha de procesamiento	Detalle	Importe
1	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
2	22-10-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 000,00
3	03-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
5	23-11-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
6	03-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 5 000,00
7	13-12-2024	Tran.ctas.prop.bm	S/ 1 076,00

SEXTO: Informar a Banco de Crédito del Perú S.A. que la sanción impuesta⁴³ será rebajada en 25% si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉPTIMO: Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución; bajo apercibimiento de poner en conocimiento de la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi las sanciones establecidas, a efectos que ejerza las funciones otorgadas por ley; una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme.

⁴³ Utilizando el Código CUM que figura en la respectiva cédula de notificación podrá realizar el pago de su multa en:

- Banco de Crédito del Perú: Agencias y medios virtuales (Pagos de Servicios> Instituciones> Indecopi> Multas>CUM asignado).
- Banco BBVA Perú: Agencias y medios virtuales (Pagar servicio>Indecopi-multas>CUM asignado).
- Banco de la Nación: Agencias (indicando el Código de Transacción "3711" y el CUM asignado) y Págalo.pe (Indecopi>CUM asignado).



OCTAVO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificada con la presente resolución, cumpla con devolver al señor Dedicación Daniel Gamarra Mata los importes dinerarios correspondientes a seis (6) operaciones bancarias indebidas acreditadas en el procedimiento, ascendente al importe total de S/ 22 076,00.

Asimismo, Banco de Crédito del Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado anteriormente, bajo apercibimiento de imponer, sin necesidad de comunicación previa, una multa coercitiva no menor a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código y el artículo 40.3 de la Directiva 1-2021/COD-INDECOPI, «Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor».

NOVENO: Informar al señor Dedicación Daniel Gamarra Mata que, de producirse el incumplimiento del mandato, la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte actuará de oficio e impondrá una multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva, conforme a lo establecido en el numeral 40.1 de la Directiva 1-2021/COD-INDECOPI.

DÉCIMO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en el plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas incurridas por la parte denunciante durante el procedimiento, ascendentes a la suma de S/ 36,00, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la liquidación de los costos una vez que quede consentida la presente resolución.

Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor Lima Norte los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁴.

DÉCIMO PRIMERO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi una vez que la presente resolución quede consentida.

DÉCIMO SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de

44

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.



conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación⁴⁵. Cabe señalar, que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo máximo de quince (15) días hábiles⁴⁶, contado a partir del día siguiente de su notificación, caso contrario la resolución quedará consentida⁴⁷.

Con la intervención de los señores comisionados: Javier Mihail Pazos Hayashida, Lorena Pilar Sotelo Huamán, José Luis Liendo Sotomayor y Francisco Martín Sigüeñas Andrade.

JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA

Presidente

Comisión de Protección al Consumidor

Indecopi Sede Lima Norte

⁴⁵ **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...). La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado (Texto modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicada el 02 septiembre 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano).

⁴⁶ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 218. Recursos administrativos (...) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...).

⁴⁷ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.